

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4478/2533

นายวิชัย เอี่ยมอร่าม
กรมสรรพากรที่ ๑ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. 1 วรรคแรก, มาตรา 1, มาตรา 20, มาตรา 40 (2), มาตรา ,
มาตรา

เมื่อเจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า โจทก์ยื่นรายการเพื่อเสียภาษี-อากรโดยแสดงเงินได้และหักค่าใช้จ่ายไว้ผิดประเภท เป็นเหตุให้จำนวนภาษีน้อยกว่าที่ควรต้องเสีย ถือได้ว่าเจ้าพนักงานประเมิน มีเหตุอันควรเชื่อว่า โจทก์แสดงรายการตามแบบที่ยื่น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนแล้วประเมินภาษีอากรให้ถูกต้องตามมาตรา 1 และ 20 แห่งประมวลรัษฎากรได้ โดยไม่จำเป็นต้องประเมินแล้วแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังโจทก์ผู้ต้องเสียภาษีอากรตามมาตรา 18 วรรคแรกก่อนแต่อย่างใด

เงินได้ที่โจทก์ได้รับจากการทำงานในสถานพยาบาลของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี แม่เมาะและในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แม่เมาะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินได้จากคลินิกซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของและดำเนินการรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนั้น เป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นแพทย์ทำงานในสถานพยาบาลของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะและในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แม่เมาะ นอกจากนี้โจทก์ตั้งและดำเนินกิจการสถานพยาบาลเอกชนประเภทไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนด้วย โจทก์มีเงินได้จากเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินได้จากการรักษาพยาบาลกับการจำหน่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของโจทก์ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๕ โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๑ ตามกำหนดเวลาทุกปี ต่อมาโจทก์ได้รับหมายเรียกจากจำเลยที่ ๒ให้ไปพบเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๑ ณ สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำปางเพื่อตรวจสอบไต่สวนเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของโจทก์ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมกับให้นำบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ไปทำการตรวจสอบ โจทก์ได้ไปให้ถ้อยคำและนำเอกสารไปให้ตรวจสอบ ต่อมาจำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๒ ได้ทำการประเมินภาษีอากรของโจทก์ตามมาตรา ๒๐ และ ๒๒ แห่งประมวลรัษฎากร และให้โจทก์นำเงินภาษี เงินเพิ่มและเบี้ยปรับรวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๖๑.๗๓ บาท ไปชำระให้แก่เจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๑ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งมีจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าพนักงานภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ถือว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ หรือเจ้าพนักงานประเมินที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคแรกแห่งประมวลรัษฎากร การที่จะอ้างว่าโจทก์ยังเสียภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์แล้วใช้อำนาจตามมาตรา ๑ ออกหมายเรียกตัวโจทก์ไปทำการไต่สวนแล้วทำการประเมินตามมาตรา ๒๐ และ ๒๒ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ เพราะจำเลยยังมีได้ประเมินเงินภาษีอากรไปให้โจทก์ทราบเสียก่อน เป็นการใช้

อำนาจโดยไม่ถูกต้องและข้ามขั้นตอน และโจทก์เห็นว่า เงินได้จากการรักษาพยาบาล และการจำหน่ายยาของโจทก์นั้น ไม่ใช่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งประมวลรัษฎากรตามการประเมินของจำเลยที่ ๒ แต่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) ตามที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการไว้ การที่จำเลยไม่ได้ดำเนินการตาม มาตรา ๑๘ แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นกฎหมายที่มีความประสงค์เพื่อปกป้อง คุ่มครองโจทก์ในอันที่จะไม่ต้องชำระภาษีอากรก่อนที่จะได้รับแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ ประเมินจากเจ้าพนักงานประเมิน และไม่ต้องรับผิดชอบเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๒ จึงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ถือว่าจำเลยที่ ๒ กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงต้องร่วมกันคืนเงิน ภาษีอากรที่เรียกเก็บไปพร้อมดอกเบี้ยตามมาตรา ๔ ทศ ให้แก่โจทก์ ขอให้พิพากษา ยกคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ ๒/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๗ ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ประเมินภาษีอากรระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๕ ของโจทก์เสียใหม่ และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินตามมาตรา ๑๘ แห่ง ประมวลรัษฎากรให้โจทก์ทราบ คืนหรือส่งคืนเงินจำนวน ๒๐,๐๖๑.๗๓ บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนนับแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ ให้โจทก์

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ให้การว่า การที่จำเลยที่ ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๘ ออก หมายเรียกโจทก์มาไต่สวน เป็นการกระทำโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ไม่มี ข้อห้ามแต่ประการใดว่าการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๘ จะต้องมีการดำเนินการตาม มาตรา ๑๘ วรรคแรกเสียก่อน การที่จำเลยที่ ๒ หมายเรียกโจทก์มาเพราะโจทก์ได้ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๕ โดยโจทก์ได้แสดง เงินได้และหักค่าใช้จ่ายไว้ผิดประเภท กล่าวคือโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึง

ประเมินที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา ๔๐ (๖) และหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ ๖๐ ซึ่งความจริงแล้วเป็นเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) และหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงร้อยละ ๒๐ (ที่ ฎกร้อยละ ๓๐) เท่านั้น ดังนั้นโจทก์จึงเสียภาษีเงินได้น้อยกว่าความเป็นจริง ส่วนเงิน ได้จากการประกอบโรคศิลปะ รับประทานยาผู้ป่วยและจำหน่ายยาแก่ผู้ป่วยโดย ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนั้นโจทก์ได้แสดงเงินได้และหักค่าใช้จ่ายไว้ผิดประเภท เช่นกัน กล่าวคือโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๘) และ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ ๗๕ แต่ความจริงเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) และหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงร้อยละ ๖๐ เท่านั้น เป็นเหตุให้โจทก์ เสียภาษีเงินได้น้อยกว่าความเป็นจริง เจ้าพนักงานจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๖ หมายเรียกโจทก์มาไต่สวนและสั่งให้โจทก์เสียภาษี เงินเพิ่มและเบี้ยปรับให้ครบถ้วน ตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อโจทก์ได้ยื่นรายการเพื่อเสียภาษีอากร แล้วจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินจะต้องประเมินภาษีอากรของโจทก์และ แจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปให้โจทก์ทราบตามมาตรา ๑๘ วรรคแรก การที่ จำเลยที่ ๒ ไม่ประเมินภาษีอากรของโจทก์ตามมาตรา ๑๘ วรรคแรก แต่กลับใช้ อำนาจตามมาตรา ๑๙ ออกหมายเรียกตัวโจทก์ไปทำการไต่สวนแล้วทำการประเมิน

ภาษีตามมาตรา ๒๐ โดยเพียงแค่เปลี่ยนแปลงประเภทเงินได้พึงประเมินเสียใหม่ แล้วคำนวณภาษีใหม่ให้ผิดไปจากที่โจทก์ยื่นรายการไว้เป็นการไม่ชอบ นั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ ๒ เห็นว่าโจทก์ยื่นรายการเพื่อเสียภาษีอากรโดยแสดงเงินได้และหักค่าใช้จ่ายไว้ผิดประเภท ทำให้จำนวนภาษีที่เสียไว้ผิดไปด้วย กล่าวคือเสียภาษีไว้น้อยกว่าที่ควรต้องเสีย ถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ มีเหตุอันควรเชื่อว่าโจทก์แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ จำเลยที่ ๒ จึงมีอำนาจออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนแล้วประเมินภาษีอากรของโจทก์ให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๑๙ และ ๒๐ แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็นต้องประเมินแล้วแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังโจทก์ผู้ต้องเสียภาษีอากรตามมาตรา ๑๘ วรรคแรกก่อนแต่อย่างใด เพราะเป็นคนละกรณีกัน

สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า เงินได้ของโจทก์เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดนั้น ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๒/๒๕๒๖ ซึ่งโจทก์ในคดีนี้ฟ้องกรมสรรพากรกับพวกเป็นจำเลย โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงินได้ที่โจทก์ได้รับจากการทำงานในสถาน-พยาบาลของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะและในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น เป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๒) ส่วนเงินได้จากคลินิกซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของและดำเนินการรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคือนั้น เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๔๐ (๖) ดังนั้นเงินได้ที่โจทก์ได้รับจากการทำงานในสถานพยาบาลของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงไม่เป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๖) และเงินได้จากการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยาในสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคือนั้นของโจทก์จึงไม่เป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากรดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ฎีกาโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลจังหวัดลำปาง - ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ